FixTude
Soluzioni per i tuoi debiti

NIENTE PANICO

Quando suonano al citofono, non disperare, c'è sempre una soluzione.

Scritto dalla redazione di **FIXTUDE**





Casi pratici e soluzioni concrete

Consigli utili e strumenti operativi

Diritti, tutele e normative

Per tornare a guardare avanti

INDICE GENERALE

Capitolo 01 — PRIMA DI TUTTO: RIPRENDERE IL CONTROLLO.....3

Capitolo 02 — LA FOTOGRAFIA COMPLETA DEI DEBITI.....7

Capitolo 03 — DOCUMENTI, DATE E PRIORITÀ.....10

Capitolo 04 — COME VERIFICARE UN SOLLECITO.....13

Capitolo 05 — COSTRUIRE UN BILANCIO REALISTICO.....15

Capitolo 06 — PREPARARE UNA TELEFONATA CON IL RECUPERO CREDITI. 17

Capitolo 07 — NEGOZIARE SENZA PROMETTERE CIÒ CHE NON PUOI MANTENERE.....19

Capitolo 08 — SALDO E STRALCIO: COME FUNZIONA E NATURA GIURIDICA. 21

Capitolo 09 — MODELLO DI PROPOSTA DI SALDO E STRALCIO.....22

Capitolo 10 — PIANO DI RIENTRO: STRUTTURA E SOSTENIBILITÀ.....24

Capitolo 11 — MODELLO DI RICHIESTA DI PIANO DI RIENTRO.....25

Capitolo 12 — PIANI DI RIENTRO CON TITOLI O GARANZIE.....27

Capitolo 13 — SIMULAZIONE COMPLETA DI UNA TELEFONATA.....28

Capitolo 14 — QUANDO UNA PROPOSTA NON È SOSTENIBILE.....30

Capitolo 15 — SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE E DATI PERSONALI.....31

Capitolo 16 — ATTI FORMALI: QUANDO SERVE ASSISTENZA URGENTE.....32

Capitolo 17 — QUANDO IL PROBLEMA È PIÙ GRANDE DELLE RATE (CCII E SOVRAINDEBITAMENTO).....34

Capitolo 18 — PIANO DI RIPARTENZA IN TRENTA GIORNI.....36

Capitolo 19 — MODELLI DI COMUNICAZIONE: RICHIESTA DI DOCUMENTI.....38

Capitolo 20 — MODELLI DI COMUNICAZIONE: RICHIESTA DI CONFERMA DOPO IL PAGAMENTO.....40

Capitolo 21 — ERRORI FREQUENTI E COME EVITARLI.....41

Capitolo 22 — GLOSSARIO ESSENZIALE.....43

Capitolo 23 — CHECKLIST FINALE E PIANO PERSONALE.....44

Appendice A — GDPR e diritti del debitore.....45

Appendice B — Codice etico e di condotta degli agenti di recupero crediti.....45

Sezione statistica — L'indebitamento delle famiglie italiane.....47

PARTE PRIMA — RIPRENDERE IL CONTROLLO

CAPITOLO 01

PRIMA DI TUTTO: RIPRENDERE IL CONTROLLO

Una guida pratica, senza giudizi e senza promesse miracolose

1.1 L'impatto emotivo e la paralisi delle decisioni

La notifica di una lettera di sollecito, la ricezione di una raccomandata A/R o il susseguirsi di telefonate insistenti da parte di un'agenzia di recupero crediti generano una reazione psicologica del tutto naturale: il senso di minaccia incombente. Questa condizione d'ansia induce spesso il debitore a cadere in uno dei due errori opposti ma parimenti dannosi:

QUADRO COMPARATIVO: Gli errori da evitare

1. L'Evitamento Paralizzante:

- **Comportamenti:** Rifiutarsi di aprire le lettere o le raccomandate; non rispondere al telefono e ignorare le scadenze.
- **Conseguenze:** Perdere i termini perentori d'opposizione giudiziale.

2. L'Azione Impulsiva Reazionale:

- **Comportamenti:** Effettuare promesse verbali di pagamento al telefono sotto pressione; sottrarre denaro alle spese di sostentamento essenziali (affitto, spesa); contrarre nuovi debiti costosi per pagare vecchi debiti.
- **Conseguenze:** Aggravare irrimediabilmente la crisi finanziaria.

Il primo passo fondamentale per riprendere il controllo consiste nel comprendere che **il tempo gestito con razionalità è il miglior alleato del debitore**. Nessun sollecito, Costituzione in mora, Cartella esattoriale o telefonata da parte di una Agenzia di Recupero Crediti può trasformarsi istantaneamente e automaticamente nel pignoramento dei beni. L'ordinamento giuridico italiano stabilisce un percorso procedurale preciso, garantito da norme inderogabili, che richiede tempo, notifiche formali ed esami da parte dell'autorità giudiziaria prima che si possa giungere ad una

eventuale esecuzione forzata. Al punto 1.2 sulla Buona Fede e Correttezza nelle Trattative, questo aspetto viene meglio chiarito.

1.2 Inquadramento Giuridico: Buona Fede e Correttezza nelle Trattative

L'intero impianto delle obbligazioni e delle trattative negoziali nel diritto privato italiano è dominato dai principi generali di **correttezza** e **buona fede**, sanciti dagli articoli 1175, 1337 e 1375 del Codice Civile.

- **Articolo 1175 c.c. (Comportamento secondo correttezza):** *"Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza."*
- **Articolo 1337 c.c. (Trattative e responsabilità precontrattuale):** *"Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede."*
- **Articolo 1375 c.c. (Esecuzione di buona fede):** *"Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede."*

Nota Giurisprudenziale e Commento Operativo:

La Giurisprudenza di Legittimità (Corte di Cassazione) ha a più riprese chiarito che il principio di buona fede e correttezza opera come clausola generale ed impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di dettagliate norme di legge.

- **Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 28056/2008:** Ha stabilito che la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto o durante la fase delle trattative può dare luogo a responsabilità risarcitoria ed incide direttamente sulla valutazione della condotta delle parti.

- **Cassazione Civile, Sez. III, n. 1618/2021:** Ha confermato che condotte persecutorie, minatorie o fondate su prospettazioni ingannevoli da parte del creditore o del suo agente esecutore violano il dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. e possono comportare l'invalidità delle pattuizioni estorte sotto minaccia di azioni palesemente infondate.

In virtù di tali principi, il debitore ha il pieno diritto di esigere chiarezza, di pretendere la documentazione scritta comprovante il credito e di rifiutare e respingere modalità di

contatto aggressive o contrarie alla dignità umana. Correlativamente, il creditore ha diritto di ricevere risposte trasparenti e non dilatorie, fondate su dati economici reali. Ci troviamo quindi di fronte a potenti strumenti legali di tutela di entrambi gli attori in gioco.

1.3 Il Metodo Operativo: La Regola delle Tre Mosse

Per disattivare la pressione emotiva e trasformare una situazione confusa in un percorso di gestione ordinato, è opportuno applicare la **Regola delle Tre Mosse**:

SCHEMA OPERATIVO: La Regola delle Tre Mosse

- **1. FERMATI:** Non firmare documenti, non fornire dati bancari e non promettere somme di denaro al telefono sotto pressione emotiva.
- **2. RACCOGLI:** Conserva con cura la lettera, la busta (con il timbro postale), gli allegati, le e-mail o le ricevute di notifica.
- **3. VERIFICA:** Individua il mittente effettivo, il contratto originario, l'importo esatto, le scadenze e i documenti mancanti.

Applicazione Pratica — Caso di studio (Laura):

- **Situazione:** Laura riceve una comunicazione da una società di recupero crediti che le intima il pagamento di 2.400,00 euro entro 5 giorni per un presunto scoperto di un vecchio conto corrente risalente a sette anni prima. L'operatore telefonico la contatta minacciando il pignoramento immediato dello stipendio entro 48 ore se non effettua un bonifico d'acconto di 400,00 euro.
- **Analisi dell'errore potenziale:** Se Laura cede alla paura ed effettua il bonifico di 400,00 euro, compie un atto che potrebbe configurarsi come riconoscimento del debito (ex art. 1988 c.c.), interrompendo l'eventuale prescrizione già maturata ex art. 2948 c.c. e privando la propria famiglia di risorse indispensabili per l'affitto, per le utenze, i trasporti o le spese alimentari.
- **Comportamento corretto adottato:** Laura si ferma, non versa alcuna somma, conserva con cura la lettera e la busta, ed invia una comunicazione scritta alla

Agenzia di Recupero Crediti chiedendo la trasmissione dell'estratto conto analitico e della prova della titolarità del credito. Dalla verifica emerge che il credito era prescritto da oltre due anni e che la società di recupero non disponeva del contratto sottoscritto. La posizione viene chiusa senza alcun versamento.

CAPITOLO 02

LA FOTOGRAFIA DEI DEBITI

Un inventario affidabile vale più di una memoria piena di dubbi

2.1 La necessità metodologica del censimento documentale

Il censimento sistematico di tutte le posizioni debitorie costituisce il presupposto indefettibile per l'impostazione di qualunque strategia di ristrutturazione o negoziazione stragiudiziale. Un errore ricorrente consiste nell'affrontare singolarmente ed anche assecondare la richiesta di quel creditore che in un determinato momento manifesta la maggiore aggressività telefonica o minaccia imminenti azioni legali.
Operare in modo parcellizzato, indotto anche da una maggiore pressione emotiva, conduce quasi inevitabilmente al fallimento delle trattative: destinare la totalità della propria disponibilità economica alla chiusura di un singolo debito lascia scoperto il sostentamento familiare e le altre eventuali posizioni debitorie, innescando l'effetto domino dell'inadempimento sui restanti contratti.

2.2 Distinzione tra le figure soggettive: Creditore Originario, Cessionario e Servicer

Durante la redazione dell'inventario è essenziale distinguere la natura giuridica ed il ruolo svolto dai soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio:

1. **Creditore Originario:** Il soggetto (banca, finanziaria, fornitore di utenze, ente pubblico) con il quale è stato sottoscritto il contratto costitutivo dell'obbligazione.
2. **Cessionario del Credito (ex art. 1260 c.c.):** La società di cartolarizzazione (SPV ex L. 130/1999) o la società finanziaria che ha acquistato a titolo derivativo la titolarità del credito.
3. **Servicer / Gestore del Recupero (ex art. 115 TULPS):** L'agenzia mandataria incaricata unicamente della riscossione per conto terzi. Il *servicer* non è proprietario del credito e non può modificare le condizioni senza espressa procura del titolare.

Inquadramento Giuridico — La Cessione del Credito ex art. 1260 c.c. e la Prova della Cessione in Blocco ex art. 58 TUB

- **Articolo 1260 c.c. (Cedibilità dei crediti):** *"Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge."*
- **Articolo 1264 c.c. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto):** *"La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata."*

Nota Giurisprudenziale e Massime della Suprema Corte:

Quando un credito viene ceduto all'interno di un'operazione di cartolarizzazione o di cessione in blocco di crediti deteriorati ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993 - TUB), la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notifica individuale ex art. 1264 c.c. ai fini dell'efficacia della cessione, **ma non costituisce prova automatica della titolarità dello specifico credito in capo alla cessionaria in sede giudiziale o contestativa.**

- **Cassazione Civile, Sez. III, n. 2468/2016:** Ha stabilito che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la sola funzione di indicare l'avvenuto trasferimento e sostituire la notifica individuale, ma qualora il debitore contesti la titolarità del credito, la società cessionaria ha l'onere di provare la presenza del singolo ed esatto credito all'interno del portafoglio oggetto del contratto di cessione.
- **Cassazione Civile, Sez. III, n. 30323/2019:** Ha ribadito che l'estratto dell'atto di cessione o la mera dichiarazione della cedente non costituiscono prova idonea della legittimazione ad agire se non accompagnati dagli allegati specifici del contratto di cessione contenenti i dati identificativi del credito del singolo debitore.

2.3 Struttura della Scheda di Censimento e Caso Pratico

Per ogni posizione debitoria deve essere quindi compilata una scheda di rilevazione contenente i seguenti campi:

SCHEMA OPERATIVO: SCHEDA ANALITICA RILEVAZIONE POSIZIONE DEBITORIA

- **Creditore Originario:** Banca Alfa S.p.A.

- **Cessionario / Attuale Titolare:** Veicolo Cartolarizzazione Beta S.r.l.
- **Società Gestore / Recupero (Art. 115):** Agenzia Gamma Recupero Crediti
- **Codice Pratica / Numero Contratto:** PR-2021-987654
- **Tipologia Debito:** Prestito Personale / Carta Revolving
- **Importo Originario vs Importo Richiesto:** € 4.500,00 vs € 6.200,00
- **Stato della Documentazione:** Mancano contratto ed estratto conto analitico
- **Presenza di Garanti o Coobbligati:** Fideiussore / Coobbligato non presente
- **Prossima Azione Obbligatoria e Scadenza:** Invio richiesta documenti ex art. 119 TUB

Caso di Studio pratico (Marco):

Marco registra tre posizioni debitorie pendenti:

1. **Finanziamento personale con Banca Alfa:** Capitale residuo richiesto € 1.800,00 (documentazione completa, rate regolarmente contabilizzate fino a 6 mesi prima).
2. **Utenze energetiche arretrate con Fornitore Beta:** € 620,00 (richiesta verificata su fatture analitiche).
3. **Vecchio debito per carta revolving ceduto a Società Gamma:** Importo richiesto
   € 3.100,00 (richiesta basata su semplice sollecito ordinario, senza invio del contratto originario né dell'estratto conto di chiusura).

Analisi operativa: Il totale apparente dell'esposizione di Marco è di € 5.520,00. Tuttavia, applicando il **metodo di verifica**, il debito accertato ed esigibile ammonta ad € 2.420,00 (posizioni 1 e 2). La posizione 3 (€ 3.100,00) viene contrassegnata come "sub iudice / da verificare", con formale richiesta di esibizione dell'atto di cessione e dell'estratto conto ex art. 119 TUB prima di formulare qualsiasi offerta negoziale. In questo modo Marco avrà la possibilità e anche il vantaggio di sfruttare il fattore tempo che non si tramuta in atteggiamento dilatorio, ma gestione oculata e puntuale del rientro dal debito.

CAPITOLO 03

DOCUMENTI, DATE E PRIORITÀ

Organizzare le carte significa ridurre il rischio di decisioni sbagliate

3.1 L'Organizzazione del Fascicolo Tecnico

La gestione efficace delle posizioni debitorie richiede la creazione di un **Fascicolo Tecnico Unico**, suddiviso in sotto-cartelle fisiche e digitali per ogni singolo creditore. La denominazione dei file digitali deve seguire lo standard cronologico inverso (es. 2026-10-13_Raccomandata_Sollecito_BancaAlfa.pdf), conservando unitamente all'atto anche la busta di spedizione recante il timbro postale o la ricevuta di consegna PEC/raccomandata.

3.2 Criteri Tecnici per la Graduazione delle Priorità

Non tutte le comunicazioni e non tutte le scadenze hanno il medesimo valore giuridico. Assegnare priorità alla sollecitazione più aggressiva o alla telefonata più minatoria costituisce un grave errore gestionale. La priorità dell'azione deve essere definita in base a quattro parametri tecnici e giuridici:

QUADRO COMPARATIVO: SCALA DELLE PRIORITÀ GIURIDICHE

1. **Priorità Massima (Termini Perentori Giudiziali):** Notifica di Atti Giudiziari (Decreto Ingiuntivo, Atto di Precetto, Pignoramento) con termini di opposizione perentori (40 gg D.I. / 10 gg Precetto / 20 gg Pignoramento).
2. **Priorità Elevata (Beni ed Utilità Essenziali):** Rischio risoluzione contratto di locazione, pignoramento prima casa o minaccia imminente di distacco utenze domestiche.
3. **Priorità Media (Contratti in Morosità Ordinaria):** Prestiti personali e finanziamenti non assistiti da garanzia reale, con trattative stragiudiziali pendenti.
4. **Priorità Bassa (Crediti Contestati o Non Documentati):** Solleciti informali di cessionari privi di documentazione idonea o crediti prossimi alla prescrizione estintiva.

3.3 Inquadramento Processuale — Tipologia degli Atti e Decorrenza dei Termini

1. Decreto Ingiuntivo (art. 633 e ss. c.p.c.)

Provvedimento sommario emesso dal Giudice su ricorso del creditore privo di contraddittorio iniziale.

- **Termine di Opposizione: 40 giorni** dalla notifica legale (art. 641 c.p.c.).
- **Rilevanza:** L'inutile decorso del termine rende il decreto definitivo ed inoppugnabile, equiparandolo ad una sentenza passata in giudicato, ed attribuisce al creditore la facoltà di procedere ad esecuzione forzata.

2. Atto di Precetto (art. 480 c.p.c.)

L'intimazione formale di adempiere l'obbligazione risultante da un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, assegno, rogito notarile).

- **Termine minimo di pagamento: 10 giorni** dalla notifica (salvo autorizzazione all'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c.).
- **Efficacia temporale del precetto:** L'atto di precetto perde efficacia se l'esecuzione forzata (pignoramento) non viene iniziata entro **90 giorni** dalla notifica (art. 481 c.p.c.).

3. Atto di Pignoramento (art. 491 e ss. c.p.c.)

L'atto con cui ha inizio l'esecuzione forzata sui beni o crediti del debitore (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi ex art. 543 c.p.c. su stipendi, pensioni o conti correnti).

- **Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): 20 giorni** dalla notifica del primo atto di esecuzione per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Nota Giurisprudenziale:

- **Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 14594/2016:** Ha stabilito che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata a soggetto o luogo non riconducibile al debitore determina la nullità ed inesistenza della notifica medesima, consentendo la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. anche oltre il termine perentorio di 40 giorni, purché il debitore provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per caso fortuito o forza maggiore.

Caso di Studio operativo (Paolo):

Paolo riceve nello stesso giorno due comunicazioni:

1. Una telefonata pressante da un operatore di recupero crediti che richiede l'immediato versamento di € 500,00 entro 24 ore per un debito di credito al consumo.
2. Un Atto di Precetto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario relativo ad una vecchia cambiale, con intimazione di pagamento di € 3.800,00 entro 10 giorni.

Errore scongiurato: Orientarsi in base allo stress emotivo portava Paolo a dare precedenza all'operatore telefonico. *Soluzione tecnica prioritaria e applicata:* Paolo assegna priorità assoluta all'Atto di Precetto, consegnandolo immediatamente ad un avvocato per verificare la regolarità del titolo ed eventuale opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre gestisce la chiamata telefonica inviando un modello standard di richiesta documentale senza assumere alcun impegno economico immediato.

CAPITOLO 04

COME VERIFICARE UN SOLLECITO

Prima di pagare, ricostruisci a che cosa si riferisce la richiesta

4.1 L'Analisi della Fondatezza e della Prescrizione

Prima di effettuare qualsiasi pagamento o di formulare proposte transattive, occorre verificare rigorosamente la fondatezza e l'esigibilità della pretesa creditoria. Un sollecito non dimostra di per sé l'esistenza del debito né la correttezza del calcolo delle somme richieste. Per questo ci viene in soccorso e supporto la Giurisprudenza che analizziamo nel dettaglio qui di seguito:

Inquadramento Giuridico — La Prescrizione del Credito (art. 2934 e ss. c.c.)

La prescrizione rappresenta l'estinzione del diritto per inerzia del titolare prolungata per il tempo stabilito dalla legge.

- **Prescrizione Ordinaria (art. 2946 c.c.):** Si estingue in **10 anni** e si applica ai contratti di mutuo, finanziamenti personali e prestiti bancari.
- **Prescrizione Breve (art. 2948 c.c.):** Si estingue in **5 anni** per interessi, rate di mutuo periodiche, annualità e corrispettivi di locazione.
- **Prescrizione Quinquennale / Biennale per Utenze e Servizi (art. 2948 n. 4 c.c. e L. 205/2017):** Per le bollette di energia elettrica, gas e servizi telefonici la prescrizione è ridotta a **2 anni** (5 anni in precedenza), termine decorrente dalla scadenza utile della fattura.

Nota Giurisprudenziale:

- **Cassazione Civile, Sez. III, n. 29015/2019:** L'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dal debitore e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, l'interruzione della prescrizione (ex art. 2943 c.c.) mediante raccomandata o PEC deve essere provata rigorosamente dal creditore mediante produzione della ricevuta di consegna.

4.2 Il Diritto di Copia e Trasparenza Bancaria (art. 119 TUB)

Nei rapporti bancari e finanziari (conti correnti, aperture di credito, finanziamenti), il debitore ha il pieno diritto di ottenere copia di tutta la documentazione inerente alle singole operazioni registrate negli ultimi **dieci anni**.

Articolo 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993):

> *"Il cliente, colui che succeda a qualunque titolo nel contratto e colui che ne subentri l'amministrazione hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni."*

Procedura Operativa:

L'istanza ex art. 119 TUB va inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC alla sede della banca o finanziaria, allegando copia del documento d'identità e offrendo il rimborso dei soli costi di riproduzione documentale (quantificati dalla Banca d'Italia nei costi vivi di stampa e supporto informatico). L'eventuale rifiuto o ritardo della banca nell'esibizione costituisce grave inadempimento e può essere azionato mediante ricorso d'urgenza all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

4.3 Controllo in Sei Punti del Sollecito

Prima di rispondere a qualsiasi richiesta di pagamento, verifica sistematicamente questi sei elementi fondamentali:

SCHEMA OPERATIVO: IL CONTROLLO IN SEI PUNTI

- **1. Mittente e Recapiti:** Verifica che la società mittente sia identificabile e che i recapiti siano riscontrabili su canali ufficiali indipendenti.
- **2. Riferimento Contrattuale:** Accerta a quale contratto, fattura o periodo di riferimento temporale si riferisca la pretesa.

- **3. Dettaglio delle Voci:** Pretendi la scomposizione analitica tra capitale residuo, interessi corrispettivi, interessi di mora, spese di recupero e penali di ritardo.
- **4. Ruolo del Soggetto:** Distingui se chi scrive è il titolare del credito, il cessionario proprietario o una semplice agenzia di recupero crediti mandataria.
- **5. Scadenza e Natura:** Valuta se la comunicazione sia un sollecito bonario o un atto formale contenente termini di decadenza o prescrizione.
- **6. Documenti Mancanti:** Individua immediatamente quali allegati (contratto sottoscritto, estratti conto, conteggio scalare) risultano omessi nella comunicazione.

CAPITOLO 05

COSTRUIRE UN BILANCIO REALISTICO

Sapere esattamente cosa entra e cosa esce per non firmare accordi insostenibili

5.1 La sostenibilità finanziaria come vincolo negoziale

Prima di avviare qualsiasi trattativa con un creditore o proporre un piano di rientro, è indispensabile determinare con precisione chirurgica il saldo tra entrate nette ed uscite inderogabili del nucleo familiare. Proporre una rata superiore alla reale capacità di risparmio mensile costituisce il principale fattore di fallimento degli accordi stragiudiziali. Prova ad usare il nostro calcolatore online per misurare la sostenibilità di una eventuale esposizione debitoria.
Un piano di rientro sottoscritto e successivamente disatteso aggrava la posizione del debitore: decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., il debitore si troverà ad affrontare l'immediata esigibilità dell'intero debito residuo senza più alcun margine di trattativa bonaria.

5.2 La classificazione delle uscite familiari

Le uscite devono essere rigorosamente suddivise in tre categorie gerarchiche:

QUADRO COMPARATIVO: GERARCHIA DELLE SPESE FAMILIARI

1. **Spese Ineludibili (Priorità 1):**
    - **Voci:** Vitto, utenze domestiche (luce, gas, acqua), affitto/rata mutuo prima casa, spese mediche essenziali, trasporti per lavoro/studio.
    - **Vincolo:** Hanno la precedenza assoluta su qualsiasi debito chirografario.
2. **Spese Necessarie Riducibili (Priorità 2):**
    - **Voci:** Abbigliamento di base, assicurazioni obbligatorie, manutenzione ordinaria della casa e del veicolo.
    - **Vincolo:** Possono essere ottimizzate ma non azzerate.

3. **Spese Discrezionali (Priorità 3):**
    - **Voci:** Abbonamenti, svago, ristorazione, viaggi, acquisti non essenziali.

- **Vincolo:** Devono essere temporaneamente sospese o azzerate in presenza di morosità grave.

5.3 Calcolo della Disponibilità Netta Negoziale (DNN)

La formula matematica per calcolare la somma massima mensile destinabile al pagamento dei debiti è la seguente:

DNN = E - S - R

Dove:

- (E) = Entrate nette mensili
- (S) = Spese necessarie mensili
- (R) = Riserva mensile per gli imprevisti

Esempio:

DNN = 1.600 - 1.250 - 100 = € 250

Il risultato indica che rimangono 250 € al mese, potenzialmente destinabili al rimborso dei debiti, previa verifica della sostenibilità della rata.

- **La Quota Riserva Imprevisti:** È prudente accantonare sempre una percentuale compresa tra il 5% e il 10% delle entrate per far fronte ad emergenze mediche o guasti improvvisi, evitando che un imprevisto causante morosità mandi in fumo l'intero accordo transattivo.

Caso di Studio pratico (Famiglia Rossi):

- **Entrate mensili totali:** € 2.100,00 (stipendio netto).
- **Spese Ineludibili:** € 1.250,00 (affitto € 650, spesa alimentare € 400, utenze € 200).
- **Spese Necessarie Ridotte:** € 250,00 (carburante e assicurazione auto).
- **Quota Riserva Imprevisti (5%):** € 105,00.
- **Calcolo DNN:** $€ 2.100 - (€ 1.250 + € 250) - € 105 = € 495,00$.

Risultato operativo: La Famiglia Rossi dispone di un margine negoziale massimo di **€ 495,00 al mese**. Qualsiasi proposta di piano di rientro o somma di rata complessiva (sommando tutti i creditori) che superi tale cifra è tecnicamente insostenibile e non deve essere sottoscritta.

CAPITOLO 06

PREPARARE UNA TELEFONATA CON IL RECUPERO CREDITI

Gestire il contatto telefonico con metodo, fermezza e consapevolezza dei propri diritti

6.1 La dinamica della chiamata di recupero crediti

La telefonata da parte dell'operatore di recupero crediti è prevalentemente disposta per creare un senso di urgenza e spingere il debitore ad assumere impegni di pagamento immediati. Comprendere la natura di questo contatto è il primo passo per disinnescare la pressione psicologica: l'operatore non è un giudice né un ufficiale giudiziario, ma un incaricato d'affari la cui remunerazione è spesso legata alle somme recuperate entro la fine del mese solare.

6.2 Inquadramento Giuridico: Tutela della Privacy e Condotte Illecite

Il trattamento dei dati personali e le modalità di contatto da parte delle agenzie di recupero crediti sono regolati dal **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e dai provvedimenti del **Garante per la Protezione dei Dati Personali** (in particolare il Provvedimento del 30 novembre 2005). Vedi APPENDICE A.

Comportamenti espressamente VIETATI dalla legge:

- **Chiamate ad orari irragionevoli:** Contatti prima delle 8:30 o dopo le 21:00, o durante i giorni festivi.
- **Frequenza persecutoria:** Reiterazione delle chiamate più volte al giorno o a brevi intervalli di tempo (pratica rilevante anche ex art. 660 c.p. (molestia) o art. 612-bis c.p. (stalking)).
- **Violazione del segreto d'ufficio/privacy:** Comunicazione dell'esistenza del debito a terzi (parenti, vicini di casa, colleghi di lavoro, datori di lavoro).
- **Minacce di azioni giudiziarie infondate o immediate:** Prospettare "l'arrivo dell'ufficiale giudiziario entro 24 ore" o "il pignoramento della casa" in assenza di un titolo esecutivo notificato e dei presupposti di legge.

6.3 Lo Schema di Risposta Standard

Durante la conversazione telefonica, applica il protocollo di risposta in quattro punti:

SCHEMA OPERATIVO: PROTOCOLLO DI RISPOSTA TELEFONICA

1. **Identificazione dell'Interlocutore:**

    - *"Con chi sto parlando? Per quale società lavora? Qual è il suo codice operatore e per conto di quale titolare di credito mi sta contattando?"*

2. **Divieto di Assunzione Impegni Verbali:**

    - *"Non assumo impegni economici né fornisco informazioni finanziarie al telefono."*

3. **Richiesta di Comunicazione Scritta formale:**

    - *"Inviatemi la documentazione completa della posizione e la prova del credito a mezzo PEC o Raccomandata A/R."*

4. **Chiusura della Conversazione:**

    - *"Valuterò il fascicolo ed invierò le mie risposte esclusivamente in forma scritta. Buona giornata."*

Nota Giurisprudenziale:

- **Cassazione Penale, Sez. V, n. 37383/2018:** Ha confermato la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) nei confronti degli operatori di recupero crediti che adottavano modalità intrusive, petulanti ed assillanti mediante un numero sproporzionato di telefonate ed SMS inviati al debitore.

CAPITOLO 07

NEGOZIARE SENZA PROMETTERE CIÒ CHE NON PUOI MANTENERE

Forza informativa, quantità e qualità delle informazioni in possesso e ragionevolezza contabile consento di trattare da una posizione dominante

7.1 Le regole auree della trattativa stragiudiziale

La negoziazione di un debito richiede un approccio pragmatico, basato su documenti trasparenti e proposte scritte. Sottoscrivere o promettere pagamenti non sostenibili al solo scopo di allontanare temporaneamente la pressione del creditore produce conseguenze disastrose nel medio periodo.

Le Quattro Regole Invalicabili:

1. ***Scripta manent*:** Nessun accordo, bonifico o acconto deve essere versato senza una preventiva conferma scritta firmata dal creditore titolare.
2. **Prima la verifica, poi l'offerta:** Non si formula mai un'offerta economica prima di aver ricevuto la documentazione contrattuale e contabile completa (estratto conto, piano di ammortamento, atto di cessione).
3. **Rispetto della Disponibilità Netta Negoziale (DNN):** L'importo concordato non deve mai superare il tetto massimo individuato nel bilancio familiare.
4. **Chiarezza sulla natura del pagamento:** Se si versa un acconto in pendenza di trattativa, deve essere espressamente specificato per iscritto che la somma è versata "a titolo infruttuoso e senza alcun riconoscimento del debito o rinuncia alle eccezioni di prescrizione/decadenza".

7.2 Inquadramento Giuridico: La Transazione (art. 1965 c.c.) e la Datio in Solutum (art. 1197 c.c.)

Nel diritto civile italiano, la chiusura di una posizione debitoria mediante accordo bonario può assumere due forme giuridiche principali:

1. Il Contratto di Transazione (art. 1965 c.c.)

> *"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro."*

- **Caratteristica:** Il creditore rinuncia ad una parte del proprio credito (stralcio) e il debitore rinuncia a contestazioni o eccezioni, impegnandosi al pagamento della somma ridotta concordata.

2. La Prestazione in luogo dell'adempimento — Datio in Solutum (art. 1197 c.c.)

"Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta."

- **Caratteristica:** L'obbligazione originaria si estingue soltanto nel momento in cui la diversa prestazione (es. pagamento ridotto a saldo e stralcio entro una data certa) viene effettivamente eseguita. Se il pagamento ritarda o manca, il creditore conserva il diritto di pretendere l'intero debito originario.

7.3 Esempio pratico di simulazione negoziale

QUADRO COMPARATIVO: CONTRAPPOSIZIONE NEGOZIALE

- **Posizione del Creditore/Servicer:**
    - Richiesta: € 8.000,00 in un'unica soluzione o rate da € 400,00/mese per 20 mesi.
    - Argomentazione: "Altrimenti avviamo le azioni legali ed i pignoramenti immediatamente."
- **Risposta Tecnica del Debitore:**
    - Analisi: Debito acquistato da società di cartolarizzazione; assenza di garanzie reali; DNN familiare pari ad € 150,00/mese.
    - Controproposta: Stralcio a corpo per € 3.200,00 in 16 rate da € 200,00/mese oppure saldo e stralcio unico da € 2.400,00 con provvista fornita da terzi (es. parente).

- Esito: L'accordo viene concluso a € 2.800,00 ripartiti in 14 mesi, previa sottoscrizione di un formale atto transattivo ex art. 1965 c.c. con clausola di completa liberazione ed estinzione del debito.

Parte Seconda: Strumenti Transattivi e Rateizzazioni

CAPITOLO 08

SALDO E STRALCIO: COME FUNZIONA E NATURA GIURIDICA

Estinguere un debito versando un importo inferiore al nominale: basi legali e tutele

8.1 Cos'è l'accordo di saldo e stralcio

Il "saldo e stralcio" è un accordo transattivo in virtù del quale il creditore accetta di ricevere dal debitore una somma inferiore rispetto all'importo originariamente dovuto, dichiarando il debito integralmente estinto e rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa per la quota residua. Vediamo come viene inquadrato dalla Giurisprudenza:

8.2 Inquadramento Giuridico

- **Articolo 1965 c.c. (Transazione):** L'accordo ha natura di contratto transattivo, fondato su reciproche concessioni (il creditore rinuncia a una parte del capitale per ottenere una liquidità immediata o certa; il debitore rinuncia ad eccezioni e contestazioni).
- **Articolo 1230 c.c. e ss. (Novazione) / Articolo 1236 c.c. (Remissione del debito):** La remissione del debito produce l'estinzione dell'obbligazione quando è comunicata al debitore.
- **Articolo 1197 c.c. (Datio in solutum):** L'accordo a saldo e stralcio è sottoposto alla condizione risolutiva del perfezionamento del pagamento nei termini concordati. Se il debitore non rispetta le date di versamento, il beneficio dello stralcio decade e il creditore riacquista il diritto di pretendere l'intero debito nominale.

8.3 Elementi Indispensabili della Lettera di Stralcio (LDR)

Nessun pagamento deve essere effettuato prima di aver ottenuto la **Lettera di Liberatoria/Adesione a Saldo e Stralcio** rilasciata direttamente dal creditore o dal servicer munito di idonea procura. La lettera deve contenere espressamente:

1. Identificazione chiara della posizione (numero contratto/pratica).
2. Indicazione esatta dell'importo stralciato da versare e delle scadenze perentorie.

3. Modalità d'incasso ufficiali (IBAN intestato direttamente alla società creditrice).
4. **Clausola di Completa Liberazione:** L'impegno che, al ricevimento della somma pattuita, il credito si intenderà integralmente estinto senza nulla più a pretendere.
5. **Clausola di Cancellazione SIC:** L'impegno a richiedere la cancellazione delle segnalazioni negative nelle banche dati creditizie (CRIF, Experian, CTC) nei tempi di legge.

CAPITOLO 09

MODELLO DI PROPOSTA DI SALDO E STRALCIO

Esempio formale di comunicazione da inviare al creditore o servicer

9.1 Guida alla redazione della proposta

La proposta di saldo e stralcio deve essere inviata a mezzo **PEC** o **Raccomandata A/R**. È fondamentale precisare che le somme offerte provengono da disponibilità messe a disposizione da terzi (es. familiari o parenti), al fine di evitare che la proposta venga vista dal creditore come capienza patrimoniale diretta del debitore. Motivare e, se possibile, documentare una momentanea condizione di incapienza finanziaria o mancanza di liquidità può rappresentare una leva per l'accettazione del Saldo e stralcio da parte del soggetto creditore.

9.2 Modello Formale di Proposta

Spett.le [Denominazione Creditore/Cessionario]
Via/Piazza [Indirizzo], n. [Civico]
PEC: [Indirizzo PEC]
e p.c. Spett.le [Società di Recupero Crediti / Servicer]
PEC: [Indirizzo PEC Servicer]

Oggetto: Proposta transattiva a saldo e stralcio ex art. 1965 c.c.
Posizione n. / Contratto n.: [Inserire Numero Pratica]
Intestatario: [Nome e Cognome Debitore], C.F.: [Codice Fiscale]

Il/La sottoscritto/a **[Nome e Cognome]**, nato/a a [Luogo] il [Data] e residente in [Indirizzo], C.F. [Codice Fiscale], in relazione alla posizione debitoria indicata in oggetto, pari ad un preteso credito residuo di € [Importo Richiesto],

PREMESSO CHE

1. Il/La sottoscritto/a versa in una grave ed oggettiva situazione di difficoltà finanziaria che rende impossibile il soddisfacimento dell'intero debito nominale;

2. Grazie al sostegno finanziario straordinario fornito da un parente del terzo grado, si manifesta la disponibilità a definire bonariamente la posizione tramite un versamento omnicomprensivo e risolutivo;

FORMULA FORMALE PROPOSTA TRANSATTIVA La somma complessiva di **€ [Importo Offerto]** (euro [Importo in Lettere]), da corrispondersi secondo le seguenti modalità:

- Unica soluzione entro il **[Data Scadenza]** mediante bonifico bancario.

La presente proposta è condizionata all'accettazione scritta da parte Vostra entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente. Tale accettazione dovrà pervenire su carta intestata firmata dal legale rappresentante o da procuratore munito di poteri, contenente: a) La conferma che il versamento dell'importo di € [Importo Offerto] estinguerà integralmente ogni Vostra pretesa relativa alla posizione in oggetto;
b) L'impegno a rilasciare formale ricevuta liberatoria ad awenuto accredito;
c) L'impegno a provvedere alla contestuale richiesta di aggiornamento e cancellazione delle segnalazioni presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).

Si precisa che la presente comunicazione viene inviata senza alcun riconoscimento del debito o rinuncia alle eccezioni di legge, e con la sola finalità di definire stragiudizialmente la vertenza.

Distinti saluti.

Luogo e Data: [Luogo, Data]
Firma: [Nome e Cognome]

Questo modello è soltanto a titolo di esempio, si consiglia sempre di farlo visionare e, qualora necessario, correggere o integrare da un legale di fiducia.

CAPITOLO 10

PIANO DI RIENTRO: STRUTTURA E SOSTENIBILITÀ

Ripartire il debito in rate mensili calibrate sulla propria reale capacità economica

10.1 Cos'è e quando conviene un piano di rientro

Il piano di rientro è un accordo rateale con cui il debitore si impegna a versare l'intero importo del debito (o una quota parzialmente ridotta) attraverso una serie di rate mensili costanti. È la soluzione ideale quando non si dispone di una somma unica immediata per operare un saldo e stralcio, ma si ha un reddito mensile stabile che consente un accantonamento costante.

10.2 Le Insidie Tecniche del Piano di Rentro

1. **La Decadenza dal Beneficio del Termine (art. 1186 c.c.):** Se si salta anche una sola rata del piano concordato, il creditore può dichiarare risolto l'accordo e pretendere immediatamente l'intero capitale residuo.

2. **Effetto di Riconoscimento del Debito (art. 1988 c.c.):** La firma di un piano di rientro senza le opportune riserve legali interrompe la prescrizione e rende incontestabile il credito.

3. **Clausole Penali e Interessi di Mora:** Verificare che l'accordo non introduca tassi d'interesse penalizzanti o spese amministrative aggiuntive su ogni rata.

10.3 Regole per la Sostenibilità del Piano

- **Regola del 20%:** La rata mensile di tutti i piani di rientro cumulati non dovrebbe mai superare il 20% del reddito netto disponibile (al netto delle spese inderogabili).
- **Durata Massima Consigliata:** Evitare piani di rientro stragiudiziali che superino i 24-36 mesi, poiché l'orizzonte temporale troppo lungo aumenta il rischio che imprevisti economici compromettano il rispetto delle rate.
- **I Piani di Rientro a breve termine**: Ci sono determinati piani di rientri che spesso vengono suggeriti dalle agenzie di recupero crediti che prevedono il rientro dal debito in 3/5 rate. Si tratta di debiti contratti con le cosiddette utility, elettricità, gas, telefonia. Le ADR non hanno la possibilità di dilazionare oltre le 5

rate, se non in rari casi, pertanto prestare molta attenzione alla propria capacità finanziaria residuale mensile prima di sottoscrivere questo tipo di accordo.

CAPITOLO 11

MODELLO DI RICHIESTA DI PIANO DI RIENTRO

Facsimile formale da inviare al creditore per la dilazione del pagamento

11.1 Guida alla redazione della richiesta

La richiesta di un piano di rientro rateale deve essere inviata a mezzo **PEC** o **Raccomandata A/R**. È essenziale allegare elementi concreti a supporto della sostenibilità economica della proposta (es. calcolo della Disponibilità Netta Negoziale) e specificare l'inserimento della clausola di salvaguardia in caso di imprevisti gravemente peggiorativi.

11.2 Modello Formale di Proposta di Rateizzazione

Spett.le [Denominazione Creditore / Cessionario]
Via/Piazza [Indirizzo], n. [Civico]
PEC: [Indirizzo PEC]

e p.c. Spett.le [Società di Recupero Crediti / Servicer]
PEC: [Indirizzo PEC Servicer]

Oggetto: Proposta di piano di rientro rateale ed accordo di dilazione
Posizione n. / Contratto n.: [Inserire Numero Pratica]
Intestatario: [Nome e Cognome Debitore], C.F.: [Codice Fiscale]

Il/La sottoscritto/a **[Nome e Cognome]**, nato/a a [Luogo] il [Data] e residente in [Indirizzo], C.F. [Codice Fiscale], in relazione alla posizione debitoria indicata in oggetto, pari ad un preteso credito residuo di € [Importo Richiesto],

PREMESSO CHE

1. In ragione di una temporanea contrazione del reddito familiare, il/la sottoscritto/a si è trovato/a nell'impossibilità di proseguire il regolare ammortamento originario;
2. Sussiste la ferma volontà di adempiere al debito contrattato, compatibilmente con le spese essenziali di sostentamento del nucleo familiare;

FORMULA FORMALE PROPOSTA DI PIANO DI RIENTRO Si propone la definizione della posizione debitoria mediante un piano di rientro rateale così articolato:

- Importo totale da dilazionare: **€ [Importo Complessivo]**
- Numero di rate mensili: **[Numero Rate]** rate costanti
- Importo di ciascuna rata mensile: **€ [Importo Rata]**
- Scadenza prima rata: entro e non oltre il **[Data Scadenza Prima Rata]** e successivamente entro il giorno [Giorno del Mese, es. 10] di ogni mese.

La presente proposta è subordinata all'accettazione scritta da parte Vostra contenente la sospensione di qualsiasi azione esecutiva o cautelare e la conferma che l'accredito regolare delle rate manterrà sospesa ogni segnalazione negativa o contenzioso.

Luogo e Data: [Luogo, Data]
Firma: [Nome e Cognome]

Tale modello è solo a titolo di esempio e può essere integrato o modificato dal proprio legale di fiducia.

CAPITOLO 12

PIANI DI RIENTRO CON TITOLI O GARANZIE

Cambiali, assegni e garanzie personali: rischi giuridici e tutele indispensabili

12.1 L'emissione di Titoli Esecutivi (Cambiali a Garanzia)

Spesso le agenzie di recupero o i creditori condizionano l'accettazione di un piano di rientro alla firma di una serie di **cambiali** (cambiale tratta o vaglia cambiario) a copertura delle singole rate.

Inquadramento Giuridico e Rischi:

- **Natura di Titolo Esecutivo (R.D. 1669/1933 - Legge Cambiaria):** La cambiale regolarmente bollata all'origine costituisce titolo esecutivo idoneo a promuovere direttamente il pignoramento (senza necessità di ottenere preventivamente un decreto ingiuntivo).

- **Pericolo di Progetto ed Esecuzione Diretta:** Il mancato pagamento di una singola cambiale consente al creditore di notificare immediatamente l'atto di precetto ed avviare l'esecuzione forzata.

- **Divieto di Cambiale a Garanzia:** L'emissione di cambiali con funzione esclusiva di garanzia è contraria all'ordine pubblico finanziario se non adeguatamente disciplinata dall'accordo sottostante.

12.2 Garanzie Personali (Fideiussione e Coobbligazione)

Richiedere la firma di un familiare come "garante" o "fideiussore" sul piano di rientro estende la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. ad un terzo soggetto, esponendo anche i suoi beni e redditi ad azioni esecutive.

Regola d'Oro:

Non coinvolgere mai terzi garanti per debiti chirografari personali già in morosità, salvo che ciò sia strettamente necessario all'ottenimento di un drastico abbattimento a saldo e stralcio.

CAPITOLO 13

SIMULAZIONE COMPLETA DI UNA TELEFONATA

Trascrizione di una negoziazione tipo con il recupero crediti

13.1 Scenario della Simulazione

- **Debitore:** Giovanni (debito originario € 5.000,00 per prestito personale ceduto a un servicer).
- **Operatore Recupero Crediti:** Dott. Rossi (Agenzia Recupero).

13.2 Trascrizione del Dialogo e Analisi Tecnica

Operatore: *"Pronto, parlo con il Signor Giovanni? Sono il Dott. Rossi del recupero crediti. La chiamo per il debito di 5.000 euro. Se non paga entro domani mattina 1.000 euro d'acconto, inviamo subito l'ufficiale giudiziario a pignorarle i mobili di casa!"*

Giovanni: *"Buongiorno. Per cortesia, mi indica il suo codice operatore, la denominazione esatta della sua società e per conto di quale titolare del credito mi sta contattando?"*
(Analisi Tecnica: Applicazione Immediata della Mossa 1 — Identificazione e disinnesco dell'aggressività).

Operatore: *"Siamo la Recuperi Italia per conto del Fondo Beta. I dati li ha già scritti. Domani deve fare il bonifico, altrimenti blocchiamo lo stipendio!"*

Giovanni: *"Prendo atto delle sue dichiarazioni. Tuttavia, come stabilito dalla legge, non assumo impegni economici al telefono né fornisco informazioni riservate. Vi chiedo di inviarmi a mezzo PEC o Raccomandata A/R l'estratto conto analitico della posizione e la prova dell'avvenuta cessione del credito. Valuterò la documentazione con il mio consulente e vi risponderò esclusivamente per iscritto."*
(Analisi Tecnica: Mossa 2 e 3 — Nessun impegno verbale, richiesta di prova scritta ed invocazione dei canali formali).

Operatore: *"Se non paga l'acconto adesso rifiutiamo qualsiasi rateizzazione!"*

Giovanni: *"Inviate la documentazione richiesta all'indirizzo PEC che vi confermo. Buona giornata."* (Chiusura della chiamata).

CAPITOLO 14

QUANDO UNA PROPOSTA NON È SOSTENIBILE

Riconoscere l'incapienza finanziaria ed evitare accordi destinati al fallimento

14.1 L'Errore della Firma d'Impulso e le Conseguenze Giuridiche

Quando la somma delle rate dei debiti e delle spese essenziali supera la disponibilità reddituale, nessuna trattativa stragiudiziale basata su piani di rientro ordinari o saldi e stralci minimi risulta realizzabile. Sottoscrivere un accordo transattivo nella consapevolezza di non poterlo rispettare rappresenta una condotta altamente rischiosa.

Conseguenze della Decadenza ex art. 1186 c.c.:

- **Perdita del Beneficio del Termine:** Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dall'accordo, rendendo immediatamente esigibile l'intero capitale residuo originario maggiorato di spese e interessi.

- **Preclusione di Ulteriori Trattative:** Il creditore, a fronte dell'ennesimo inadempimento, interromperà i canali negoziali bonari e avvierà direttamente le azioni esecutive giudiziali.

14.2 Quando Congelare le Trattative Bonarie

Nei casi di azzeramento temporaneo o permanente del reddito (disoccupazione, malattia grave, separazione coniugale), la scelta tecnica corretta consiste nel congelare le proposte transattive private. Titolari di crediti chirografari privi di garanzie reali non possono procedere ad esecuzione forzata con successo se il debitore risulta del tutto privo di beni pignorabili o capienza reddituale.

Parte Terza: Procedure Giudiziali, SIC e Crisi da Sovraindebitamento

CAPITOLO 15

SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE E DATI PERSONALI

Sic creditizi (CRIF, Experian, CTC), Centrale Rischi della Banca d'Italia e cancellazione delle segnalazioni

15.1 Funzionamento dei SIC e della Centrale Rischi

I **Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)** sono archivi privati (CRIF, Experian, CTC) utilizzati dagli intermediari finanziari per valutare il merito creditizio. La **Centrale dei Rischi (CR)** gestita dalla Banca d'Italia è invece una banca dati pubblica obbligatoria per posizioni con accordati o utilizzati superiori a determinate soglie (es. € 30.000,00 per accordi ordinari, € 250,00 per sofferenze).

15.2 Inquadramento Giuridico — Codice di Condotta SIC e GDPR

I tempi di conservazione dei dati personali negativi nei SIC sono rigorosamente fissati dal **Codice di Condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie** (approvato dal Garante Privacy ex Regolamento UE 2016/679):

- **Ritardi di pagamento poi sanati (1 o 2 rate):** Conservazione per **12 mesi** dalla data di regolarizzazione.
- **Ritardi di pagamento poi sanati (3 o più rate):** Conservazione per **24 mesi** dalla data di regolarizzazione.
- **Inadempimenti non sanati / Sofferenze:** Conservazione per **36 mesi** dalla data di scadenza del contratto o dalla data di estinzione del rapporto.

Nota Giurisprudenziale e Diritto all'Aggiornamento:

- **Cassazione Civile, Sez. I, n. 14382/2021:** L'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi o nei SIC, effettuata senza il preventivo preawiso scritto di imminente segnalazione (obbligatorio ex art. 125, comma 3, TUB), costituisce violazione dei doveri di correttezza e dà diritto al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione creditizia del debitore.

CAPITOLO 16

ATTI FORMALI: QUANDO SERVE ASSISTENZA URGENTE

Distinguere un sollecito bonario da un atto processuale che richiede l'intervento di un legali

16.1 Mappa degli Atti e Livello di Urgenza

QUADRO COMPARATIVO: ATTI E LIVELLO DI URGENZA

1. **Lettera Ordinaria / Chiamata Telefonica:**

    - **Livello:** Basso / Informativo.
    - **Azione:** Gestione autonoma con richiesta documenti ex art. 119 TUB.

2. **Messa in Mora ex art. 1219 c.c. / Raccomandata A/R / PEC:**

    - **Livello:** Medio.
    - **Azione:** Risposta scritta entro i termini indicati (solitamente 7-15 giorni) con contestazione o proposta.

3. **Atto di Precetto / Decreto Ingiuntivo Notificato:**

    - **Livello:** CRITICO / URGENTE.
    - **Azione:** Consultazione immediata di un legale o associazione di consumatori. Termini perentori di legge (10 giorni per Precetto, 40 giorni per Decreto Ingiuntivo).

4. **Atto di Pignoramento (presso terzi, mobiliare, immobiliare):**

    - **Livello:** MASSIMA EMERGENZA.
    - **Azione:** Intervento legale urgente per opposizione ex art. 615 / 617 c.p.c. o istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.

16.2 Regola di Condotta per l'Avviso di Notifica

Se si riceve un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere per una raccomandata giudiziaria o atto notificato a mezzo posta (busta verde): **non rifiutare e non far scorrere la compiuta giacenza.** La notifica si perfeziona comunque per legge decorso il termine di giacenza (art. 140 c.p.c.), con l'unica gravissima conseguenza che il debitore perderà la possibilità di conoscere il contenuto dell'atto e di difendersi nei termini di legge.

CAPITOLO 17

QUANDO IL PROBLEMA È PIÙ GRANDE DELLE RATE (CCII E SOVRAINDEBITAMENTO)

Gli strumenti legali del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza per la ristrutturazione e l'esdebitazione

17.1 Il Sovraindebitamento e il D.Lgs. 14/2019 (CCII)

Quando l'esposizione debitoria complessiva supera ampiamente qualsiasi capacità di rimborso rateale o di saldo e stralcio sostenibile, gli accordi bonari con i singoli creditori diventano inefficaci. L'ordinamento italiano offre una risposta strutturata attraverso il **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche)**, che disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, start-up innovative).

17.2 Le Tre Procedure Principali del Sovraindebitamento

Il debitore sovraindebitato, assistito da un **Organismo di Composizione della Crisi (OCC)** o da un professionista nominato (gestore della crisi), può accedere a tre differenti percorsi giudiziali:

1. **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore:**
    - **Destinatari:** Esclusivamente il consumatore (persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).
    - **Funzione:** Permette di proporre un piano di pagamento basato sulla effettiva sostenibilità familiare, senza necessità del voto favorevole dei creditori, essendo rimessa al giudice l'omologazione in base al giudizio di meritevolezza e fattibilità.
2. **Concordato Minore:**
    - **Destinatari:** Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori minori e agricoli.
    - **Funzione:** Ristrutturazione dei debiti aziendali/professionali con votazione dei creditori e continuità o liquidazione dell'attività.

3. **Liquidazione Controllata dei Beni:**
    - **Destinatari:** Tutti i soggetti sovraindebitati (consumatori e operatori economici).
    - **Funzione:** Messa a disposizione dell'intero patrimonio liquidabile (al netto dei beni impignorabili per legge) sotto il controllo del giudice e del liquidatore, finalizzata alla chiusura della procedura e alla successiva esdebitazione.
    -

17.3 L'Esdebitazione del Debitore Incapiente (Il "Debitore Meritevole")

Una delle tutele più significative introdotte nel sistema normativo è l'**esdebitazione del debitore incapiente** (art. 283 CCII).

- **In cosa consiste:** Il debitore persona fisica che si trovi in una situazione di oggettiva e totale incapacità di offrire alcuna utilità ai creditori (presenti o future) può ottenere l'esenzione integrale da tutti i debiti residui, purché sia giudicato **meritevole** (assenza di atti in frode, dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento).
- **Effetto:** Cancellazione totale dei debiti non pagati e ripartenza economica pulita.

CAPITOLO 18

PIANO DI RIPARTENZA IN TRENTA GIORNI

Protocollo operativo accelerato per uscire dall'emergenza psicologica e riprendere il controllo

18.1 La Roadmap dei Trenta Giorni

Per trasformare il caos dei solleciti in una sequenza di azioni controllate, applica il protocollo di ripartenza diviso in tre decadi:

- **Giorni da 1 a 10 — Lo Stop e la Raccolta:**
    - Smetti di rispondere impulsivamente al telefono e non effettuare promesse o bonifici d'acconto.
    - Apri un raccoglitore fisico e digitale (Fascicolo Tecnico Unico) e raccogli ogni lettera, raccomandata, busta e notifica ricevuta.
    - Invia le prime richieste formali di copia contratto ed estratti conto ex art. 119 TUB ai creditori bancari/finanziari.
- **Giorni da 11 a 20 — Il Censimento e il Bilancio:**
    - Compila la Scheda Analitica di Rilevazione per ciascuna posizione debitoria distinguendo creditore originario, cessionario e servicer.
    - Calcola con precisione la Disponibilità Netta Negoziale (DNN) sottraendo dalle entrate nette le spese ineludibili (vitto, alloggio, utenze primarie).
    - Classifica gli atti ricevuti in base alla scala delle priorità (dalle lettere bonarie agli atti giudiziari perentori).
- **Giorni da 21 a 30 — La Strategia e la Negoziazione:**

- Se sono presenti atti giudiziari (Decreti Ingiuntivi o Precetti), consulta immediatamente un legale per valutare opposizioni o termini perentori.
- Per i crediti ordinari o gestiti da servicer, avvia le trattative scritte a mezzo PEC inviando i modelli di proposta a saldo e stralcio o di piano di rientro sostenibile (ricalcato rigorosamente sulla DNN).
- Valuta, in caso di esposizione strutturalmente insostenibile, l'accesso a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per le procedure di sovraindebitamento ex CCII.

18.2 Il Principio Guida Definitivo

Ricorda sempre: **Il debito si gestisce con la ragione, la documentazione e il tempo, mai con la paura.** La tempestività nell'organizzare le informazioni trasforma una situazione di apparente soccombenza in un negoziato consapevole e protetto dalla legge.

PARTE QUARTA — FORMULARI, ERRORI ED APPENDICI

CAPITOLO 19

MODELLI DI COMUNICAZIONE: RICHIESTA DI DOCUMENTI

Facsimile di comunicazioni per l'esercizio del diritto di trasparenza e copia ex art. 119 TUB

19.1 Modello 1: Richiesta Contratto ed Estratto Conto Analitico ex Art. 119 TUB

Spett.le [Denominazione Banca / Finanziaria / Cessionario]
Ufficio Reclami / Trasparenza Bancaria
Via/Piazza [Indirizzo], n. [Civico]
PEC: [Indirizzo PEC]

e p.c. Spett.le [Società di Recupero Crediti / Servicer]
PEC: [Indirizzo PEC Servicer]

Oggetto: Richiesta formale di consegna copia documentazione contrattuale ed estratti conto ex art. 119, comma 4, D.Lgs. 385/1993 (TUB)
Riferimento Contratto / Pratica n.: [Numero Contratto / Pratica]
Intestatario: [Nome e Cognome Debitore], C.F.: [Codice Fiscale]

Il/La sottoscritto/a **[Nome e Cognome]**, nato/a a [Luogo] il [Data], C.F. [Codice Fiscale], residente in [Indirizzo], in qualità di intestatario del rapporto contrattuale in oggetto,

PREMESSO CHE

- Con nota del [Data Ricevimento Sollecito] codesta Spett.le Società/Istituto ha formulato una richiesta di pagamento per la somma complessiva di € [Importo Richiesto];
- Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), il cliente ha il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni ed ai contratti stipulati;

CHIEDE E FORMALMENTE DIFFIDA Codesta Spett.le Società/Istituto, entro e non oltre il termine di **90 (novanta) giorni** dal ricevimento della presente, a trasmettere a mezzo PEC o Raccomandata A/R la seguente documentazione:

1. Copia integrale del contratto originario di finanziamento/conto corrente recante la sottoscrizione del sottoscritto e le condizioni generali applicate;
2. Copia del piano di ammortamento e degli estratti conto analitici completi dall'inizio del rapporto o dagli ultimi dieci anni;
3. Eventuale prova dell'avvenuta notifica della cessione del credito ex art. 1264 c.c. o estratto dell'iscrizione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB con evidenza analitica della posizione in oggetto.

Si offre sin d'ora il rimborso dei soli costi di riproduzione documentale previsti dalla normativa vigente. In mancanza di quanto sopra, il sottoscritto si riserva di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o l'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e Data: [Luogo, Data]
Firma: [Nome e Cognome]

CAPITOLO 20

MODELLI DI COMUNICAZIONE: RICHIESTA DI CONFERMA DOPO IL PAGAMENTO

Facsimile di richiesta liberatoria ed attestazione di estinzione dell'obbligazione

20.1 Modello 2: Richiesta Rilascio Liberatoria e Cancellazione Banche Dati

Spett.le [Denominazione Creditore / Cessionario]
PEC: [Indirizzo PEC]

Oggetto: Sollecito rilascio attestazione liberatoria di avvenuto pagamento e contestuale richiesta di aggiornamento/cancellazione segnalazioni SIC
Posizione / Contratto n.: [Numero Pratica]
Intestatario: [Nome e Cognome Debitore], C.F.: [Codice Fiscale]

Il/La sottoscritto/a **[Nome e Cognome]**, C.F. [Codice Fiscale], fa seguito all'accordo transattivo sottoscritto in data [Data Accordo] ed al versamento dell'importo pattuito di € [Importo Versato], effettuato in data [Data Bonifico] a mezzo bonifico bancario (CRO/TRN: [Codice TRN Bonifico]),

CHIEDE A codesta Spett.le Società il tempestivo invio, entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento della presente, della **Dichiarazione Liberatoria Definitiva** attestante che:

1. La posizione debitoria in oggetto è integralmente ed irrevocabilmente estinta a saldo e stralcio;
2. Nulla più è dovuto dal sottoscritto a qualsiasi titolo, causa o ragione;
3. È stata inoltrata formale richiesta di aggiornamento/cancellazione delle segnalazioni negative presso le banche dati creditizie (CRIF, Experian, CTC) ai sensi del Codice di Condotta SIC.

Luogo e Data: [Luogo, Data]
Firma: [Nome e Cognome]

CAPITOLO 21

ERRORI FREQUENTI E COME EVITARLI

I comportamenti errati più diffusi nelle trattative debitorie

21.1 La Top 5 degli Errori Fatali

QUADRO COMPARATIVO: GLI ERRORI DA EVITARE ABSOLUTAMENTE

1. **Effettuare Versamenti "d'Acconto" Senza Scritto:**

    - **Rischio:** Versare un acconto al telefono senza un accordo di stralcio approvato per iscritto vale come riconoscimento del debito (art. 1988 c.c.) e interrompe la prescrizione.

2. **Fidarsi delle Promesse Verbali degli Operatori:**

    - **Rischio:** L'operatore telefonico non ha il potere di modificare i contratti. Senza la Lettera di Liberatoria (LDR) firmata dal titolare, il saldo versato viene considerato solo una quota acconto.

3. **Ignorare gli Atti Giudiziari (Decreti Ingiuntivi e Precetti):**

    - **Rischio:** Lasciar scorrere i 40 giorni del Decreto Ingiuntivo rende la pretesa inoppugnabile ed esecutiva, privando il debitore di ogni difesa.

4. **Sottoscrivere Piani di Rientro Insostenibili:**

    - **Rischio:** Saltare la rata di un piano di rientro fa scattare la Decadenza dal Beneficio del Termine (art. 1186 c.c.), azzerando lo sconto e rendendo il debito totale immediatamente pignorabile.

5. **Utilizzare Contanti o Carte Informali per i Pagamenti:**

    - **Rischio:** Pagare senza un bonifico bancario tracciabile con causale analitica priva il debitore della prova dell'avvenuto adempimento.

CAPITOLO 22

GLOSSARIO ESSENZIALE

Dizionario dei termini giuridici, bancari e procedurali più ricorrenti

- **Ammortamento (Piano di):** Prospetto contabile che definisce la restituzione graduale del capitale e degli interessi.
- **Azione Esecutiva:** Il procedimento giudiziale volto a soddisfare coattivamente il credito sui beni del debitore (pignoramento).
- **Cessione del Credito:** Il trasferimento del diritto di credito dal creditore originario (cedente) a un terzo soggetto (cessionario) ex art. 1260 c.c.
- **CRIF / SIC:** Sistema di Informazioni Creditizie privato che raccoglie la storia creditizia dei soggetti finanziati.
- **Datio in Solutum:** Prestazione in luogo dell'adempimento ex art. 1197 c.c. (l'obbligazione si estingue solo all'effettiva esecuzione del pagamento concordato).
- **Decadenza dal Beneficio del Termine (art. 1186 c.c.):** La perdita del diritto di pagare a rate a seguito dell'inadempimento del debitore.
- **Esdebitazione:** La liberazione dai debiti residui non soddisfatti a seguito di una procedura da sovraindebitamento (CCII).
- **NPL (Non-Performing Loans):** Crediti deteriorati per i quali la riscossione è incerta o critica.
- **Servicer:** Società autorizzata ex art. 115 TULPS incaricata della sola gestione ed incasso dei crediti per conto del titolare.

- **Titolo Esecutivo:** Documento idoneo ad awiare l'esecuzione forzata (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, atto pubblico).

CAPITOLO 23

CHECKLIST FINALE E PIANO PERSONALE

Griglia di sintesi per il controllo delle singole posizioni

23.1 La Checklist di Verifica Rapida

- ☐

  Ho identificato chiaramente se chi mi contatta è il creditore originario, un cessionario o un servicer?

- ☐

  Ho verificato che la comunicazione sia un sollecito bonario o un atto giudiziale con scadenze perentorie?

- ☐

  Ho inviato la richiesta formale di copia contratto ed estratti conto ex art. 119 TUB?

- ☐

  Ho controllato l'eventuale prescrizione del credito (2 anni utenze, 5 anni rate/interessi, 10 anni finanziamenti)?

- ☐

Ho calcolato la Disponibilità Netta Negoziale (DNN) del mio bilancio familiare prima di fare un'offerta?

- ☐

Ho preteso ed ottenuto la Lettera di Liberatoria (LDR) scritta prima di fare qualsiasi bonifico?

- ☐

Ho verificato che il bonifico sia indirizzato esclusivamente all'IBAN ufficiale della società creditrice?

APPENDICE A

GDPR E DIRITTI DEL DEBITORE (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Diritti di accesso, rettifica, cancellazione ed opposizione al trattamento dei dati personali

A.1 Il Principio di Licenziosità e Correttezza del Trattamento

Il recupero crediti deve rispettare le tutele del **GDPR (Regolamento UE 2016/679)** e del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003. Il debitore conserva in ogni momento il diritto di:

- **Articolo 15 GDPR (Diritto di Accesso):** Ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali e riceverne copia.
- **Articolo 16 GDPR (Diritto di Rettifica):** Ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti.
- **Articolo 17 GDPR (Diritto alla Cancellazione / Oblio):** Esigere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o non più necessari rispetto alle finalità.
- **Articolo 21 GDPR (Diritto di Opposizione):** Opporsi al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing diretto o con modalità intrusive/moleste.

APPENDICE B

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEGLI AGENTI DI RECUPERO CREDITI

Standard comportamentali e limiti inderogabili per le agenzie ex art. 115 TULPS

B.1 Regole Comportamentali per gli Operatori

Le agenzie di recupero crediti autorizzate ai sensi dell'art. 115 TULPS e aderenti alle associazioni di categoria (es. UNIREC) sono tenute ad osservare precisi standard deontologici:

1. **Trasparenza ed Identificazione:** L'operatore deve comunicare immediatamente il proprio nome, il codice operatore, la società mandante e la ragione del contatto.

2. **Dignità e Rispetto:** È fatto divieto assoluto di adottare toni minatori, offensivi o lesivi della dignità della persona.

3. **Divieto di Falsificazioni:** È vietato simulare la qualità di Ufficiale Giudiziale, Funzionario Pubblico o Autorità di Polizia.

4. **Riservatezza:** È fatto espresso divieto di lasciare avvisi di mora leggibili a terzi, comunicare dettagli del debito a familiari, vicini o colleghi o effettuare visite domiciliari moleste.

SEZIONE STATISTICA ED INFOGRAFICA — L'INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE ITALIANE (DATI 2025)

1. Panoramica Generale e Scenario Macroeconomico

Nel corso del **2025**, l'indebitamento delle famiglie italiane ha fatto registrare dinamiche significative, caratterizzate da una forte pressione inflattiva che ha progressivamente eroso il potere d'acquisto dei nuclei familiari, spingendo ampie fasce del ceto medio a ricorrere al credito al consumo per far fronte alle spese quotidiane e al mantenimento del tenore di vita [cite: 1.1.3].

Secondo le elaborazioni e i report pubblicati (tra cui le analisi di settore basate su dati ufficiali e studi della CGIA di Mestre) [cite: 1.1.3]:

- **Credito al Consumo:** Il credito erogato da banche e finanziarie alle famiglie consumatrici ha sfiorato i **178 miliardi di euro** nel 2025 [cite: 1.1.3].
- **Esposizione Media per Famiglia:** L'indebitamento medio (mutui esclusi) si attesta a circa **6.657 euro per nucleo familiare** [cite: 1.1.3]. Se si considerano anche i mutui per l'acquisto dell'abitazione (accesi da circa 3,8 milioni di famiglie per un totale di residui vicini a 447,5 miliardi) e le altre forme di credito, l'esposizione complessiva sale sensibilmente [cite: 1.1.3].
- **Rapporto sul Reddito Disponibile:** Nonostante la crescita nominale dei volumi di credito al consumo, il debito delle famiglie italiane in rapporto al reddito disponibile si mantiene tra i più contenuti in Europa (attorno al 56%), testimoniando una generale prudenza finanziaria strutturale [cite: 1.2.4].

2. Infografica Testuale: Le Aree Geografiche e le 5 Province più a Rischio

I dati statistici del 2025 evidenziavano forti divari territoriali nell'esposizione a breve termine e nel ricorso al credito al consumo:

Le Province con maggiore esposizione media per famiglia (2025):

1. **Siracusa:** € 8.437 per famiglia (+4% sul 2024) [cite: 1.1.3]
2. **Massa-Carrara:** € 8.373 per famiglia (+5,8%) [cite: 1.1.3]
3. **Lodi:** € 8.280 per famiglia (+6,5%) [cite: 1.1.3]
4. **Pistoia:** € 8.168 per famiglia (+7,1% di incremento annuo) [cite: 1.1.3]
5. **Ravenna:** Elevati tassi di crescita dell'indebitamento a breve (+7,1%) [cite: 1.1.3]

Le Aree più "Virtuose" (minore ricorso al credito):

- **Trento:** € 4.524 per famiglia [cite: 1.1.3]
- **Sondrio:** € 4.400 per famiglia [cite: 1.1.3]
- **Bolzano:** € 3.106 per famiglia [cite: 1.1.3]

3. Le Cause Principali dell'Indebitamento Privato nel 2025

- **Erosione del Potere d'Acquisto:** A fronte di stipendi e pensioni rimasti in gran parte stabili, l'inflazione accumulata nel biennio precedente ha spinto molte famiglie a finanziarsi per coprire le spese vive [cite: 1.1.3].

- **Liquidità Immediata e Spese Durevoli:** La richiesta di prestiti è spinta da due fattori principali: la necessità di liquidità per far fronte a emergenze o arrivare a fine mese, e l'acquisto di beni durevoli (auto, elettrodomestici, arredamento) [cite: 1.1.3].

FixTude

NIENTE PANICO

Guida pratica per affrontare problemi finanziari

Quando arriva un sollecito, la paura può far perdere lucidità. Ma tra ignorare il problema e prendere decisioni affrettate esiste una strada più consapevole: fermarsi, raccogliere i documenti, verificare le richieste e valutare le proprie risorse.

Niente panico è una guida pratica per affrontare le difficoltà finanziarie con metodo e senza promesse miracolose. Aiuta a ricostruire il quadro dei debiti, organizzare le scadenze, preparare una telefonata con il recupero crediti e comprendere le principali opzioni di negoziazione, dal saldo e stralcio al piano di rientro.

Attraverso esempi, schemi operativi, checklist e modelli di comunicazione, il lettore può orientarsi tra documenti, priorità e possibili passi successivi, imparando a non assumere impegni che mettano a rischio le spese essenziali della famiglia.

Il libro non promette soluzioni automatiche né sostituisce la consulenza legale o professionale quando necessaria: offre strumenti per informarsi, valutare e ripartire con maggiore consapevolezza.

INFORMARSI. VALUTARE. SCEGLIERE.

Il primo passo per tornare a guardare avanti.

---

www.fixtude.it

info@fixtude.it

Redazione FixTude